

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 722/2538 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ชาตรี คงแถวทอง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 186, มาตรา 214, มาตรา 215

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, มาตรา 67, มาตรา 76 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องจำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522มาตรา15วรรคหนึ่ง,26วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา67,76วรรคหนึ่ง,91,92เป็นความผิดหลายกรรมเรียกกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองจำคุก2ปีฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองจำคุก6เดือนฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาจำคุก1ปีรวมโทษจำคุก3ปี6เดือนลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย1ปี9เดือนของกลางริบจำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียวศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองจำคุก1ปีฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองจำคุก3เดือนและปรับ1,000บาทรวมโทษจำคุก2ปี3เดือนและปรับ1,000บาทลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก1ปี1เดือน15วันและปรับ500บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29,30นอกจากที่

แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นความผิดฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาศาล
อุทธรณ์มิได้พิพากษาแก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 8, 15, 26, 57, 67, 76, 91, 92, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83, 91 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 26 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 67, 76 วรรคหนึ่ง
, 91, 92 เป็นความผิดหลายกรรม เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองจำคุก 2 ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง จำ
คุก 6 เดือน ฐานเสพเฮโรอีนและกัญชา จำคุก 1 ปี รวมโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือน ลด
โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 1 ปี 9 เดือน
ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง จำ
คุก 1 ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง จำคุก 3 เดือนและปรับ 1,000 บาท รวม
โทษจำคุก 2 ปี 3 เดือน และปรับ 1,000 บาทลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน และปรับ 500 บาท โทษจำ
คุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ

ค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในความผิดฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยเป็นความผิดกระทงเดียวกัน จำคุก 1 ปีศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยสำหรับความผิดฐานเสพเฮโรอีนและกัญชากระทงเดียว อยู่แล้ว อุทธรณ์เรื่องนี้ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้น ไม่เป็นอุทธรณ์ และพิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปีฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองจำคุก 3 เดือน และปรับ 1,000 บาท รวมโทษจำคุก 2 ปี 3 เดือน และปรับ 1,000 บาท กับตอบท้ายคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีความว่า นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งเห็นได้ว่าความผิดฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาแก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนโทษที่ศาลอุทธรณ์กำหนดก็คงปรากฏเฉพาะโทษที่ศาลอุทธรณ์แก้ แม้ตอนรวมโทษศาลอุทธรณ์จะมีได้พิพากษาว่าให้รวมโทษฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาเข้าด้วยกัน แต่กำหนดโทษที่ศาลอุทธรณ์รวมไว้ก็ตรงกับกำหนดโทษที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้กับฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้รวมเข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาด้วยแล้ว

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ